

1501636-11.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAYAN VASCONCELOS BEZERRA

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... do réu. Havia denúncia de tráfico de drogas. No local, franquearam a entrada e cumpriram o mandado. A pessoa de Nelson estava no momento e disse que residia na parte inferior, onde nada foi encontrado. Na parte de cima, encontraram 1 pino de cocaína. Achava que a droga seria do seu filho, que residia na parte de cima, com a esposa, o qual seria usuário. O réu não estava na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Professor Domingos Cambiaghi, n.º 322, Leme-SP - cep 13611-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501636-11.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501636-11.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2266066/2021 - DEL.POL.LEME, 14957035 - DEL.POL.LEME, 5077/21/807 - DEL.POL.LEME,

2266066 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALEX SANDRO MOTTA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. RAYAN VASCONCELOS BEZERRA

Vistos.

ALEX SANDRO MOTTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas - SISNAD).

Relatório dispensado.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Não havendo preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

Dá-se o crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, quando o agente adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No presente caso, está presente a elementare guardar.

Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06/08 e pelo Laudo Pericial de fls. 126/128, bem como pela prova oral colhida em solo policial e, posteriormente, em juízo.

A autoria é certa e recai sobre o denunciado.

Vejamos os elementos probatórios colhidos:

Ouvida apenas em juízo, a testemunha Paulo Sergio Francisco, guarda civil municipal, disse que trabalhava no setor de investigações da polícia civil e foi em apoio a pedido de busca e apreensão na residência do réu. Havia denúncia de tráfico de drogas. No local, franquearam a entrada e cumpriram o mandado. A pessoa de Nelson estava no momento e disse que residia na parte inferior, onde nada foi encontrado. Na parte de cima, encontraram 1 pino de cocaína. Achava que a droga seria do seu filho, que residia na parte de cima, com a esposa, o qual seria usuário. O réu não estava na residência. O réu foi ouvido e disse que seria usuário.

A testemunha Luis Fernando Coradini, policial civil, ouvido apenas em juízo, confirmou o depoimento prestado por seu colega.

Em seu depoimento extrajudicial (fls. 66), o réu disse que: “[...] o pino de entorpecente encontrado pelos policiais era de sua propriedade e destinava-se a seu uso pessoal, pois é viciado em cocaína.”

Em juízo disse que a acusação é verdadeira. A droga era para seu consumo pessoal. É dependente químico.

Pelo exposto, é de se entender que restou comprovado, para além da dúvida razoável, que o denunciado, de fato, praticou as condutas descritas na inicial acusatória.

O guarda civil municipal e o policial civil ouvidos em juízo foram uníssonos e narraram de forma coesa e harmônica que, na data do fato, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão do processo nº 1501425-72.2021.8.26.0318, foram encontrados na residência do denunciado recipientes plásticos contendo produtos semelhantes a cocaína.

Ainda, não há quaisquer indícios ou elementos que apontem a intenção dos policiais em prejudicar deliberadamente o ora denunciado.

Por outro lado, é cediço na jurisprudência que a palavra de tais policiais, quando não afastada por outros elementos probatórios, goza da confiabilidade necessária para fins condenatórios. No caso, portanto, como os depoimentos foram coesos e uníssonos, não havendo quaisquer elementos que maculem a versão trazida em juízo, é certo que os fatos ocorrem tais como narrados na denúncia.

Por fim, frise-se a confissão do réu em seu interrogatório, a qual restou corroborada pelas demais provas produzidas em juízo.

Portanto, restou cabalmente demonstrado que o ora denunciado, agente culpável, praticou fato típico e ilícito, não havendo quaisquer elementos que possam infirmar

tal conclusão.

Fundamentada a condenação e procedente o pedido da ação penal, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho que nada há de ser valorado negativamente, razão pela qual reputo suficiente a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP), bem como a agravante da reincidência, consistente em condenação transitada em julgada no processo nº 0001802-54.2020.8.26.0318 (1500223-08.2019.8.26.0552) (fls. 112/113).

Todavia, em razão de entendimento exposto pelo C. STJ (6ª Turma. REsp 1771304-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 10/12/2019), verifico que não se trata de reincidência específica do art. 28 da Lei de Drogas, mantendo-se a pena de advertência, a qual torno definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para fins de condenar ALEX SANDRO MOTTA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos maléficos das drogas, por considerá-lo como incurso no crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas - SISNAD).

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência. Registre-se e Cumpra-se.

Leme, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA